

1503046-14.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353960/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 22197438

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 5709/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2353960 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503046-14.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503046-14.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353960/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 22197438

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 5709/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2353960 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL PINHEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

ISMAEL PINHEIRO, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei

nº 11.343/2006, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 19h45, na Rua

Ministro Nelson Hungria, altura do nº 197, Comunidade Quiriri, nesta cidade e

comarca de Carapicuíba, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, 191

(cento e noventa e uma) porções de Cocaína, 198 (cento e noventa e oito) frascos

vítreos contendo Maconha e 16 (dezesesseis) porções de Maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.15/16) e laudo de constatação (fls. 42/45).

Segundo a denúncia, ISMAEL PINHEIRO estava no local dos fatos tendo consigo as drogas destinadas à venda a terceiros pessoas. Policiais militares receberam informes anônimos que no endereço sobredito, indivíduos comercializavam drogas. Assim, os policiais se deslocaram até a av. Ministro Nelson Hungria, altura do nº 197, adentraram por uma viela até a comunidade Quiririm e imediatamente avistaram ISMAEL PINHEIRO e outros indivíduos não identificados, os quais estavam encostados no veículo VW/Gol cinza, em estado de abandono. Ocorreu que ao notarem a presença dos policiais, ISMAEL e os indivíduos não identificados empreenderam fuga. Constataram que ISMAEL segurava uma sacola tendo jogado ao solo em seguida. ISMAEL foi perseguido e abordado, porém os outros indivíduos empreenderam fuga. Durante a revista pessoal encontraram no bolso da calça do denunciado a quantia de R\$60,00 (sessenta reais) em dinheiro e na sacola dispensada por ISMAEL, havia 191 (cento e noventa e uma) porções de Cocaína, 198 cento e noventa e oito) frascos vítreos contendo Maconha e 16 (dezesesseis) porções de Maconha. Em revista ao local, encontraram embaixo do veículo supramencionado uma sacola plástica na qual havia papéis com anotações de contas e a importância de R\$ 67,00 reais em espécie. Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico. A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2022 (fls. 106/107). O acusado foi devidamente citado (fls. 121/122) e apresentou resposta à acusação (fl. 125).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, foram ouvidas uma testemunha arrolada pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Ismael Pinheiro pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, confissão e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01 e 14); no boletim de ocorrência (fls. 02/05); no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); pelas folhas de anotações (fls. 31/37), no laudo de constatação provisório (fls. 42/45) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/112), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo dinheiro apreendido; bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Carlos Henrique Ribeiro, policial militar, disse que receberam denúncia anônima no serviço de dia do BAEP sobre ocorrência de tráfico de drogas pela comunidade Quiriri, local dos fatos, feita por indivíduos. Deslocaram-se até o local. Pararam a viatura na av. Ministro Nelson Hungria, 197 e desceram a pé por uma VIELA que dá acesso a essa comunidade chamada Quiriri. Visualizaram um veículo pela via em estado de abandono, um VW/GOL cinza, emplacamento que não foi anotado, onde havia alguns indivíduos encostados. Aqueles, ao verem a equipe empreenderam fuga. Um desses indivíduos, trata-se do indiciado Ismael e ele segurava uma sacola tendo jogado a referida ao solo, sendo capturado logo à frente. Dentro da sacola foram encontradas substâncias aparentemente entorpecentes, 191 pinos plásticos preenchidos por cocaína e 198 pequenos potes plásticos contendo maconha e 16 invólucros plásticos também preenchidos por maconha. No bolso da calça dele havia R\$ 60,00 reais. Também notaram que embaixo daquele veículo havia uma outra sacola plástica e no seu interior havia papéis com anotações de contas e a importância de R\$ 67,00 reais em espécie. Indagado o detido Ismael que tinha sido flagrado dispensando a sacola, ele ainda negou, mas, recebeu voz de prisão sendo

conduzido à Delegacia. Os outros indivíduos que eram por volta de 05 a 08 e que estavam todos encostados no carro, conseguiram se evadir (fl. 13). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

O testemunho do policial também é firme e coerente, não se tendo sequer aventado eventual predisposição de caráter pessoal no sentido de prejudicar o réu.

Prevalece, assim, a presunção de correção de conduta e de idoneidade desse agente público. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Tal depoimento encontra total consonância com aquele que já havia sido prestado na fase inquisitorial, sendo no mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda naquela oportunidade. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Ismael Pinheiro declarou que não tem advogado. Já foi preso e processado por crime de tráfico de drogas. Trabalha no ramo de logística, sem registro, fazendo bicos, ganhando R\$ 70,00 reais por mês. No dia dos fatos estava em uma festa na casa de sua namorada Riana, a qual mora na Estrada da Aldeinha. Dirigia-se até um ponto de venda de drogas para comprar maconha para sua namorada usar. Chegou no local, mas, nem chegou a comprar nada. Escutou o grito de uma pessoa dizendo: "moio, moio". Fez meia volta e saiu andando, quando então, os policiais o abordaram com R\$ 60,00 reais no bolso, uma nota de R\$ 50,00 e uma outra nota de R\$ 10,00. Os policiais perguntaram se tinha passagem, ao que respondeu que tinha um artigo 33 e os policiais o seguraram e disseram que lhe levariam para a Delegacia para averiguação. Pegaram um outro menino, soltaram devido ele não ter passagem e então o levaram preso e disseram que as drogas que foram achadas em um saco no chão era sua. Não pegaram nada em sua mão. É somente usuário (fls. 06/07). Em juízo, disse que já foi condenado por tráfico de drogas. Estava trabalhando de jardineiro e morava com seus pais e esposa. Confirmou que estava traficando e era seu terceiro dia porque estava devendo R\$ 2.000,00 para um agiota. As drogas que estava consigo eram destinadas à venda.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento da testemunha, que confirmou ter visualizado o acusado dispensando a sacola com drogas, apreendendo ainda dinheiro e anotações referentes ao tráfico de drogas. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas e confissão em juízo.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a relevante quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, bem como pelo acusado ser reincidente por outro crime de tráfico de drogas (F.A de fls. 50/56, 95/101 e certidão de fls. 57/59, 102/104), além de ostentar passagem pela Vara da Infância e Juventude (certidão de fl. 105), denotando que se dedica às atividades criminosas.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 50/56, 95/101 e certidão de fls. 57/59, 102/104 – autos nº 0001950-77.2017.8.26.0542.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65,

inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é portador de maus antecedentes, mas como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência (F.A de fls. 50/56, 95/101 e certidão de fls. 57/59, 102/104 - autos nº 0001950-77.2017.8.26.0542), deixo de valorá-la nesta fase, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula 241 do STJ.

Entretanto, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, oferecendo maior risco nos crimes desta natureza, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (F.A de fls. 50/56, 95/101 e certidão de fls. 57/59, 102/104 - autos nº 0001950-77.2017.8.26.0542), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, é reincidente específico, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR ISMAEL PINHEIRO, qualificado nos autos às fls. 06/07, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além do acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fls. 15/16), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º DP de Carapicuíba, para que remeta o comprovante de depósito do dinheiro apreendido.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA